REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ

SUB-DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AVANZADA NÚCLEO LOS TEQUES

DOCTORADO CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN

Cohorte 2025-1

UNIDAD CURRICULAR

MARCOS INTERPRETATIVOS DE LA EDUCACIÓN COMO CIENCIA Y ARTE EN EL CONTEXTO

SOCIOHISTÓRICO CONTEMPORÁNEO

UNIDAD I

HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA POIESIS: LA DEFENSA COMO CREACIÓN DESDE LOS SABERES ANCESTRALES

Participante: Mercedes Flores

Facilitadora: Dra. Luisa Sequera

LOS TEQUES 12 DE MARZO DE 2026

Contenido

Introducción: 2

La Pedagogía como Poiesis: Cuando defender es crear 3

Giro Epistemológico: Pensar sin paradigmas, defender sin certezas..... 4

Rigor vs. Estandarización: Investigar lo que no se puede medir 6

Conclusión 7

Referencias 7

Introducción:

Hay cosas que no se aprenden en los libros. Se aprenden en el cuerpo, en el silencio, en la mirada. Yo lo entendí siendo niña, cuando veía llegar a mi pueblo a un grupo de la etnia Yaruro. No traían aulas, ni pizarrones, ni horarios. Llegaban, se instalaban bajo los árboles, a la intemperie, y se quedaban varios meses. Luego, se iban.

Esa imagen, aprender bajo los árboles, en comunidad, en movimiento se me grabó. Hoy, al leer a Lanz (2007) sobre la "crisis de paradigmas", siento que esos Yaruros ya vivían lo que la academia apenas empieza a nombrar: que educar no es transmitir, es crear. Es *poiesis*.

Y esa misma poiesis es la que busco comprender en mi investigación doctoral: *"Resignificación del ser defensor público en el contexto venezolano siglo XXI: Fundamentos fenomenológicos para una pedagogía del encuentro en la formación jurídica"*. Porque, al igual que aquellos ancestros bajo los árboles, los defensores públicos hoy habitamos una intemperie institucional. Nos formaron

en leyes frías, pero la realidad nos exige contener el llanto de una madre, sostener la mirada de un joven desamparado, crear justicia donde el sistema parece desmoronarse.

Mi investigación doctoral, no nace de una curiosidad bibliográfica; nace de esa herida entre lo que nos enseñaron y lo que nos toca vivir. Es un intento por entender que el defensor público no es un técnico de la norma, sino un artista de la humanidad en situaciones límite. Busco fundamentar una pedagogía del encuentro, porque si el derecho no es capaz de encontrarse con el otro en su dolor y en su esperanza, entonces no es más que una gramática muerta. Al igual que los Yaruros, nos toca aprender a ser defensores a la intemperie, redescubriendo que en el encuentro humano reside la única verdad que no necesita ser legislada porque se siente, se vive y, finalmente, nos transforma.

La Pedagogía como Poiesis: Cuando defender es crear

La Unidad I nos pregunta: ¿de qué manera la educación ancestral puede entenderse como un acto de creación constante? Para mí, la respuesta está en esa memoria Yaruro. Linares (2025a) lo documenta: sus saberes se transmiten en la interacción directa con el territorio, sin necesidad de escritura alfabética. No era "enseñanza" en el sentido escolar; era vida que se compartía, que se recreaba en cada encuentro.

Por eso, defender se convierte en un acto de poiesis: se tiene que crear, en ese instante de fragilidad, un espacio de encuentro que no existía antes. Es el arte de escuchar de verdad, con el oído y con el alma, de contener la angustia del otro sin invadir su dignidad, de acompañar su proceso sin colonizar su pensamiento con tecnicismos que no comprende. Este tipo de saber no se encuentra en los manuales de procedimiento ni en las leyes. Es un saber que se aprende en la intemperie de los pasillos tribunalicios, en el contacto con la miseria y la esperanza, de la misma forma en que los Yaruro aprendían a leer el cielo y la tierra sin necesidad de una pizarra.

Siguiendo la visión de Eisner (2004), el currículo trasciende la simple organización de contenidos para convertirse en un dispositivo fundamental capaz de transformar la conciencia y reconfigurar la manera en que procesamos la realidad. Si la formación jurídica actual está diseñada para moldear una estructura mental basada en la frialdad técnica, mi investigación propone una ruta pedagógica que reoriente esa configuración hacia la sensibilidad humana y el reconocimiento del otro.

Bajo esta premisa, la perspectiva de Eisner (2004) resulta esclarecedora al proponer que el pensamiento artístico nos libera de la tiranía de la solución única, demostrando que ante un mismo desafío pueden converger múltiples respuestas legítimas. En la compleja trama de los tribunales venezolanos, la rigidez de una norma que se pretende absoluta suele ser insuficiente frente a una realidad social que desborda cualquier esquema legal preestablecido. Alcanzar una justicia auténtica requiere, por tanto, alejarse del automatismo jurídico y adoptar la mirada del creador, capaz de encontrar salidas humanas y singulares allí donde la ley, en su pretensión de universalidad, suele quedarse corta.

Defender, entonces, deja de ser un trámite burocrático para convertirse en una obra de creación ética, donde el defensor, como un artesano de lo inefable, co-construye justicia con el otro.

Giro Epistemológico: Pensar sin paradigmas, defender sin certezas

¿Cómo transitamos del paradigma de la simplificación hacia una mirada que reconozca el territorio como espacio vivo? En sintonía con las reflexiones de Lanz (2007), la irrupción de una crisis no debe ser leída como un simple obstáculo administrativo o una fatalidad del sistema, sino como una apertura ontológica necesaria que nos invita a cuestionar profundamente lo instituido.

Cuando un paradigma entra en tensión, se genera un umbral de libertad que permite la emergencia de lo nuevo; por ello, el quiebre de las estructuras tradicionales es un evento que debe ser bienvenido como punto de partida para la transformación.

Bajo este lente, la situación que atraviesa la Defensa Pública venezolana trasciende la mera precariedad de recursos materiales. Representa, en el fondo, la fractura de un modelo de justicia que ha agotado su capacidad de respuesta ante la vida. Es, precisamente, a través de esa grieta sistémica por donde puede germinar una concepción de la justicia mucho más orgánica y humana, que se atreva a abandonar la rigidez de los despachos para habitar la complejidad de los territorios vivos.

Es aquí donde conecto con Morin (2001) y su llamado a no tenerle miedo a lo que no podemos controlar. Él nos dice que educar es aprender a navegar en un mar de dudas apoyándonos en pequeñas islas de certeza. Para nosotras, las defensoras en Venezuela, la incertidumbre no es una frase en un libro; es lo que respiramos apenas llegamos al despacho.

Nuestra jornada diaria como defensores públicos, es un salto al vacío: no sabemos si hoy habrá gasolina para el transporte de los presos, si el expediente que pedimos hace semanas por fin aparecerá completo, o si el usuario que tenemos enfrente podrá articular palabra porque tiene dos días sin comer. Vivimos en una incertidumbre que nos sacude las estructuras. Y, sin embargo, en medio de ese "no saber qué va a pasar", seguimos inventando formas de que la justicia ocurra. Porque la justicia no es un plan perfecto que sale bien, es lo que logramos crear cuando todo parece estar en contra.

Jiménez Pérez (2024) aporta un ángulo revelador al recordarnos que la cosmología medicinal Yaruro, con toda su carga ancestral y espiritual, puede y debe integrarse en los procesos universitarios contemporáneos. Si aceptamos que sus saberes sobre la vida y la sanación son válidos para la formación de nivel superior, ¿por qué habríamos de seguir invisibilizando los saberes emocionales y éticos de quienes ejercemos la defensa en contextos de crisis?

Me pregunto entonces: ¿Por qué el saber de "cómo contener el llanto de una madre" o cómo gestionar el silencio ante la tragedia debe quedar fuera del currículo jurídico? Estos saberes de la alteridad no son accesorios; son el corazón de una Epistemología del Encuentro. Reconocer que el conocimiento se apoya en fundamentos que van más allá de la razón técnica es, como define

la Epistemología, examinar las bases mismas de nuestra creación de saber. Si el derecho aspira a ser humano, debe dejar de ocultar lo que siente bajo la alfombra de la técnica. Validar la emoción no es perder rigor; es ganar profundidad en la comprensión del otro.

Rigor vs. Estandarización: Investigar lo que no se puede medir

La Unidad I pregunta: ¿cómo investigar lo inefable sin perder validez científica? Esta pregunta me duele, porque es la que me trajo hasta aquí. ¿Cómo validar, con rigor académico, el saber de una defensora que aprendió a regular su propia ira para no contagiarla al usuario? ¿Cómo medir la calidad de un silencio que acompaña mejor que mil palabras?

Eisner (2004) me ofrece una brújula: Él nos explica que una cosa son los "niveles de exigencia" o estándares, que siempre quieren que todo sea igual y cuadre en una lista, y otra muy distinta son los "criterios", que nos invitan a mirar la esencia y la calidad de lo que hacemos.

Mi investigación no busca medir competencias; no nació para ponerle una nota a nadie ni para medir qué tan "eficiente" es un defensor según un manual. Lo que yo busco es entender el sentido de lo que nos pasa dentro. Por eso me muevo hacia la Fenomenología Hermenéutica de Van Manen (2003): no me interesa sacar una ley general que sirva para todo el mundo, sino meterme de lleno en la experiencia, profundizar en lo que vivimos y, en vez de intentar controlar lo que pasa en el tribunal, aprender a habitarlo con conciencia.

Barreto y Rivas (2007) documentan que la medicina ancestral yaruro se transmite oralmente, en relación con el territorio. Si sus saberes son válidos sin escritura alfabética, ¿por qué los saberes experienciales de las defensoras deberían requerir validación estadística para ser legítimos?.

Aquí, el rigor científico da un giro radical: ya no está en la estandarización ni en la repetición mecánica de fórmulas, sino en la fidelidad absoluta a la experiencia vivida. El rigor es la honestidad con la que el investigador se sumerge en el fenómeno para rescatar lo que es esencial. No necesitamos más datos que

deshumanicen al defensor; necesitamos categorías que nos permitan entender cómo, en medio de la crisis, seguimos siendo capaces de crear humanidad.

Conclusión

Esta primera etapa de mi reflexión no es un punto de llegada, sino un puente tendido sobre las aguas turbulentas de la crisis actual. Es un puente que logra unir orillas que la academia tradicional mantenía separadas: la memoria ancestral de los Yaruro bajo la sombra de los árboles, la ruptura necesaria de la "crisis de paradigmas" de Lanz (2007), la visión de la educación como un proceso artístico y estético de Eisner (2004), y la aceptación de la complejidad humana que nos propone Morin (2001).

Este tejido es, al mismo tiempo, el puente que une mi propia historia: mi infancia de observación curiosa con mi presente de defensora comprometida; mi práctica diaria en los tribunales con mi rigurosa búsqueda de investigación doctoral.

La "Pedagogía de la Poiesis" que aquí propongo no nace de un ejercicio de nostalgia ni de un romanticismo ingenuo por el pasado. Es, por el contrario, una urgencia histórica. En el contexto venezolano del siglo XXI, necesitamos defensores públicos que, al igual que aquellos ancestros nómadas, posean la capacidad de "crear en la intemperie".

Requerimos profesionales que entiendan que la justicia no se construye únicamente con el frío ensamblaje de leyes y decretos, sino con la calidez de una mirada que reconoce la dignidad del otro, con palabras que tienen el peso de sostener a quien se cree perdido, y con silencios que acompañan con más fuerza que cualquier sentencia.

Esta propuesta busca ir mucho más allá de ver el derecho como una simple herramienta para controlar o castigar; lo que intento es redescubrirlo como un verdadero acto de cuidado y creación. Me apoyo en lo que nos enseña Eisner (2004) cuando nos dice que, en la vida, las cosas que realmente valen la pena a veces no se pueden meter en una tabla de mediciones.

En mi día a día lo veo claro: las estadísticas de un tribunal pueden sumar cuántos expedientes cerramos hoy, pero no tienen forma de medir la esperanza que vuelve al rostro de alguien o la paz que siente un ciudadano cuando, por fin, se siente escuchado de verdad. Sin embargo, como bien dice Eisner, aunque no podamos ponerle un número a ese sentimiento, sí que tenemos la capacidad de comprenderlo profundamente. Y eso es lo que busco: entender esa justicia que no se cuenta, pero que se siente en el alma.

Ese es mi compromiso fundamental: comprender, desde la profundidad de la fenomenología, qué significa hoy resignificar el ser defensor público. Busco que esta investigación sirva para que las nuevas generaciones de abogados y defensores no tengan que aprenderlo todo a la fuerza, en la intemperie del dolor y la frustración sistémica. Mi meta es que la formación jurídica en Venezuela deje de ser un simulacro de certezas vacías y se transforme, por fin, en una pedagogía del encuentro, donde el derecho sea el lenguaje con el que aprendamos a cuidarnos los unos a los otros en medio de la complejidad de la vida.

Referencias

Barreto, D. J., & Rivas, P. J. (2007). Los Pumé. En G. Freire y A. Tillet (Eds.), *Salud Indígena en Venezuela II* (pp. 251-329). Dirección de Salud Indígena, Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Eisner, E. W. (2004). *El arte y la creación de la mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia* (G. Sánchez Barberán, Trad.). Paidós. (Trabajo original publicado en 2002)

Jiménez Pérez, V. (2024). Cosmología de la medicina ancestral yaruro en los procesos universitarios de estudiantes de la carrera Educación Intercultural Bilingüe. *Revista TG-M, Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)*. https://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TGM/article/view/1536

Lanz, R. (2007). El arte de pensar sin paradigmas. *Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento*, *4*(3), 93-102. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82340307

Linares, D. (2025a). Saberes Ancestrales; Una Reflexión Teórica para la Preservación y Divulgación de las Costumbres y Tradiciones del Pueblo Yaruro O Pumé. *Revista Ciencia y Educación, Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG)*. https://saber.unerg.edu.ve/index.php/cienciaeduc/article/view/334

Morin, E. (2001). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Paidós.

Van Manen, M. (2003). *Investigación educativa y experiencia vivida*. Idea Books.